

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6559/2539

นาง จำรัส จัดกระบวนพล
นาย อุทัย ยาคุ่มภัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 119 เดิม

โจทก์เพียงแต่ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจในช่องผู้มอบอำนาจเพียงชื่อเดียวโดยมิได้กรอกข้อความหรือยินยอมให้ผู้อื่นกรอกข้อความใดๆลงไปเมื่อมีการกรอกข้อความโดยที่มิได้รับความยินยอมจากโจทก์จึงเป็นการปลอมเอกสารหนังสือมอบอำนาจและหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยใบมอบอำนาจดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะโจทก์สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา119เดิมไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่6467 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โจทก์ทำสัญญากู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ยืมเงินด้วย โจทก์มอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นประกันการชำระหนี้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 หลอกหลวงโจทก์ให้ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือมอบอำนาจตามแบบพิมพ์เปล่าของกรมที่ดินซึ่งมิได้กรอกข้อความใด ๆ มอบให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อยึดถือไว้เป็นประกันอีกชั้นหนึ่ง ต่อมาโจทก์นำต้นเงินและดอกเบี้ยไปชำระหนี้จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งขอรับโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจคน แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 บ่าย

เบี่ยงไม่ยอมรับเงินและไม่คืนเอกสารให้ อ้างว่าญาติของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของเงินกู้ไปต่างจังหวัดยังไม่กลับ ให้ติดต่อกายหลังโจทก์พยายามติดต่ออีกหลายครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ก็ผัดผ่อนเรื่อยมา โจทก์ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี จึงทราบว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 นำหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ให้ไว้เป็นประกันไปกรอกข้อความจดทะเบียนโอนขายฝากที่ดินของโจทก์แก่จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 รู้ดีอยู่แล้วว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำนิติกรรมใด ๆ ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว นิติกรรมขายฝากดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาขายฝากแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้จดทะเบียนไถ่ถอนนิติกรรมขายฝากแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่าหนังสือมอบอำนาจและนิติกรรมขายฝากที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 เป็นโมฆะ ให้เพิกถอนชื่อจำเลยที่ 3 ออกจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6467 และใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่ 6467 ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 จดทะเบียนรับซื้อฝากที่ดินของโจทก์ โดยโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมขายฝากแทนจำเลยที่ 3 รับจดทะเบียนเป็นผู้รับซื้อฝากต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยสุจริต และมอบเงินตามสัญญาขายฝากไปครบถ้วนถูกต้องแล้ว เป็นการรับซื้อฝากโดยมีค่าตอบแทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน ให้
จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 6467ให้แก่โจทก์

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เพียงแต่ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข
จ.23 ในช่องผู้มอบอำนาจเพียงชื่อเดียว โดยมีได้กรอกข้อความหรือยินยอมให้ผู้อื่น
กรอกข้อความใด ๆ ลงไปเมื่อมีการกรอกข้อความโดยที่มิได้รับความยินยอมจาก
โจทก์ จึงเป็นการปลอมเอกสาร หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.23 และหนังสือ
สัญญาขายฝากที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.24 ซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยใบมอบอำนาจตั้ง
กล่าวเกิดขึ้นเพราะโจทก์สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม จึงตกเป็นโมฆะ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 119 เดิม ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ